

**TEMA 129. NORMAS REGULADORAS DE LAS
TELECOMUNICACIONES. LA COMISIÓN NACIONAL
DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC):
ORGANIZACIÓN, FUNCIONES Y COMPETENCIA EN EL
ÁMBITO
DE LAS TELECOMUNICACIONES.**

Actualizado a 25/04/2023

1. LEY GENERAL DE TELECOMUNICACIONES 11/2022

TÍTULO I. Disposiciones generales

TÍTULO II. Suministro de redes y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de libre competencia

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO II. Notificaciones

CAPÍTULO III. Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión

CAPÍTULO IV. Regulación ex ante de los mercados

CAPÍTULO V. Separación funcional

CAPÍTULO VI. Resolución de conflictos

CAPÍTULO VII. Numeración

TÍTULO III. Obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en el suministro de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

CAPÍTULO I. Obligaciones de servicio público

CAPÍTULO II. Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas

CAPÍTULO III. Salvaguardia de derechos fundamentales, secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas

CAPÍTULO IV. Derechos de los usuarios finales

TÍTULO IV. Equipos de telecomunicación

TÍTULO V. Dominio público radioeléctrico

TÍTULO VI. La administración de las telecomunicaciones

TÍTULO VII. Tasas en materia de telecomunicaciones

TÍTULO VIII. Inspección y régimen sancionador

Disposiciones adicionales

Disposiciones transitorias

Disposición derogatoria

Disposiciones finales

ANEXO I. Tasas en materia de telecomunicaciones

ANEXO II. Definiciones

ANEXO III. Conjunto mínimo de los servicios que deberá soportar el servicio de acceso adecuado a internet de banda ancha a que se refiere el artículo 37.1.a).

1.1. TÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES

Artículos 1. Objeto y ámbito de aplicación

Regulación de las telecomunicaciones que comprenden:

- Instalación y explotación de las redes de comunicaciones electrónicas.

- Prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas, sus recursos y servicios asociados.
- Equipos radioeléctricos.
- Equipos terminales de telecomunicación.

Esta ley es de aplicación al **dominio público radioeléctrico** utilizado por parte de todas las redes de comunicaciones electrónicas, **ya sean públicas o no**, y con independencia del servicio que haga uso del mismo.

Excluye:

- Contenidos audiovisuales y servicios que suministren contenidos
- Servicios de comunicación audiovisual
- Actividades de control editorial sobre dichos contenidos
- Servicios de la Sociedad de la Información, regulados en la Ley 34/2002

Artículo 2. Las telecomunicaciones como servicios de interés general

Las telecomunicaciones que son **servicios de interés general** que se prestan en **régimen de libre competencia**.

No se considera servicio público salvo: telecomunicaciones para seguridad nacional, defensa nacional, protección civil, seguridad vial y seguridad pública (art. 4 LGT).

Artículo 3. Objetivos y principios de la ley

Objetivos y principios:

- Fomentar competencia efectiva y sostenible en telecomunicaciones.
- Desarrollar la economía y el empleo digital y promover desarrollo de las telecomunicaciones y los nuevos servicios digitales que las nuevas redes de alta y muy alta capacidad permiten.
- Promover despliegue de redes y la prestación de servicios fomentando la conectividad, el acceso y la interoperabilidad extremo a extremo.
- Impulsar la innovación en el despliegue de las redes y la prestación de servicios.
- Promover desarrollo de la ingeniería, así como la industria de productos y equipos de telecomunicaciones.
- Desarrollo del mercado interior de servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea (UE).
- Promover inversión eficiente en infraestructuras (no abrir 30 veces la calle).
- Uso eficaz y eficiente de recursos limitados de telecomunicaciones.
- Fomentar la neutralidad tecnológica en la regulación.
- Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.
- Defender los intereses de los usuarios asegurando acceso.
- Salvaguardar y proteger grupos sociales específicos y usuarios con discapacidad.
- Impulsar la universalización del acceso a las redes y servicios de banda ancha.

1.2. TÍTULO II – SUMINISTRO DE REDES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS EN RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA

CAPÍTULO I: Disposiciones Generales

Artículo 5. Régimen de libre competencia

La instalación y explotación de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas se realizará en régimen de libre competencia

Artículo 6. Requisitos exigibles para el suministro de las redes y la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas.

Pueden explotar redes personas físicas o jurídicas nacionales, UE, Espacio Económico Europeo o acuerdos internacionales (puede haber excepciones autorizadas por el Gobierno).

Previa notificación e inscripción al registro operadores (salvo prestación de servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales independientes de numeración, redes y servicios en régimen de autoprestación o si Administraciones Públicas (AAPP) autoprestación: basta con comunicar al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MAETD)).

Se deberá a poner a disposición del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) la información incluida en la anterior notificación.

Los servicios de comunicaciones electrónicas interpersonales independientes de la numeración disponibles al público deberán ser comunicados previamente al Registro de operadores, a efectos puramente estadísticos y censales.

Si el suministro de acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de una red de área local radioeléctrica (RLAN) no forma parte de una actividad económica, no se deberá efectuar la notificación al Registro de operadores.

Se deberá comunicar al MAETD la instalación o explotación de los puntos de intercambio de internet (IXP) ubicados en territorio español y la instalación o explotación de cables submarinos cuyo enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones electrónicas se produzca en territorio español.

CAPÍTULO II. Notificaciones

Artículo 11. Derechos derivados de la notificación.

La notificación al registro de operadores habilita los siguientes derechos:

- Suministrar redes y prestar servicios de comunicaciones electrónicas.
- Poder obtener derechos de uso y ocupación de propiedad privada y de dominio público.
- Poder obtener derechos de uso de dominio público radioeléctrico.
- Poder obtener derechos de uso de los recursos de numeración.
- Negociar la interconexión y, en su caso, obtener el acceso o la interconexión.
- Poder ser designado para suministrar diferentes elementos del servicio universal (SU) de telecomunicaciones o cubrir diferentes partes del territorio nacional.
- Poder resultar seleccionado para el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en procedimientos de licitación convocados por las AAPP.

Artículo 12. Obligaciones derivadas de la notificación.

Obligaciones derivadas de la notificación:

- Obligaciones específicas que se impongan en materia de acceso e interconexión y las que se impongan en la prestación del SU de telecomunicaciones.
- Los operadores con derechos especiales o exclusivos para la prestación de servicios en otro sector económico y que exploten redes públicas o presten servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán llevar cuentas separadas y auditadas para sus actividades de comunicaciones electrónicas, o establecer una separación estructural efectiva para las actividades asociadas con la explotación de redes o la prestación de servicios de

comunicaciones electrónicas. Mediante real decreto (RD) se podrá establecer una excepción para las entidades cuyos ingresos brutos de explotación anuales por actividades asociadas con las redes o servicios de comunicaciones electrónicas sea inferior a 50 millones de euros en la UE.

CAPÍTULO III. Acceso a las redes y recursos asociados e interconexión

Definiciones:

- **Acceso:** puesta a disposición de otro operador de recursos o servicios con fines de prestación de servicios.
- **Interconexión:** unión de redes de distintos operadores, **es un tipo de acceso.**

Artículo 14. Principios generales aplicables al acceso a las redes y recursos asociados y a su interconexión.

Operadores tienen derecho y obligación (si se solicita) de negociar interconexión. Están exentos aquellos que suministren acceso a una red pública a través de una RLAN, cuando dicho suministro no forme parte de una actividad económica sea o accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes.

No existirán restricciones que impidan a los operadores negociar entre si acuerdos de acceso e interconexión.

Acceso o interconexión en España cuando no opere en España: no necesario notificarlo al Registro de Operadores.

El MAETD y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) fomentarán la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad de los servicios, promoviendo la eficiencia, la competencia sostenible, el despliegue de redes de muy alta capacidad, la innovación e inversión eficientes y el máximo beneficio para los usuarios finales.

El MAETD podrá imponer:

- Obligaciones a los operadores que controlen el acceso a los usuarios finales para que sus servicios sean interoperables.
- Cuando la conectividad de extremo a extremo entre usuarios finales esté en peligro debido a una falta de interoperabilidad, obligaciones a los proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración para que sus servicios sean interoperables. Estas obligaciones únicamente podrán imponerse cuando se den las dos circunstancias siguientes:
 - En la medida necesaria para garantizar la interoperabilidad de los servicios de comunicaciones interpersonales.
 - Cuando la Comisión Europea, previa consulta al ORECE, haya encontrado una amenaza considerable para la conectividad de extremo a extremo entre los usuarios finales.

La CNMC podrá imponer:

- Obligaciones a operadores que controlen el acceso a los usuarios finales, incluida, la obligación de interconectar sus redes cuando no lo hayan hecho.
- Obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a los interfaces de programa de aplicaciones (API) y guías electrónicas de programación (EPG), en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.

Operadores respetarán confidencialidad.

Regulación ex-ante: condiciones previas del mercado antes de que comience la actividad.

Artículo 15. Definición de mercados de referencia.

La CNMC definirá los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas, entre los que se incluirán los correspondientes mercados de referencia, y el ámbito geográfico de los mismos:

- Seguirá recomendaciones y directrices de la Comisión Europea.
- Sigue dictámenes y posiciones comunes del ORECE (en inglés, BEREC).
- Previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

La CNMC podrá presentar junto con la autoridad nacional de reglamentación de otro u otros Estados miembros una solicitud motivada al ORECE, a fin de que este organismo efectúe un análisis relativo a la posible existencia de un mercado transnacional, para su posterior valoración por la Comisión Europea.

Artículo 16. Análisis de los mercados de referencia.

La CNMC llevará a cabo un análisis de los citados mercados:

- Plazo máximo de 5 años desde la adopción de una medida anterior cuando la CNMC ya haya definido el mercado pertinente y determinado qué operadores tienen un peso significativo. Ampliación de hasta 1 año (carácter excepcional) previa notificación a la Comisión Europea 4 meses antes de que expire el plazo inicial. En el caso de los mercados dinámicos, se debe realizar un análisis cada 3 años.
- Plazo máximo de 3 años desde la adopción de la recomendación sobre mercados relevantes pertinentes, para aquellos mercados no notificados previamente a la Comisión Europea.
- MAETD puede solicitar un análisis a la CNMC cuando concurren razones de interés general, las condiciones competitivas de dicho mercado se hayan modificado sustancialmente o bien se aprecien indicios de falta de competencia efectiva.

Artículo 17. Procedimiento para la imposición de obligaciones específicas.

La CNMC, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, determinará si en un mercado se justifica la imposición de obligaciones específicas. Para ello, se deben cumplir todos los criterios siguientes:

- La presencia de barreras de entrada, importantes y no transitorias, de tipo estructural, jurídico o reglamentario
- La existencia de una estructura del mercado que no tiende hacia una competencia efectiva.
- El hecho de que la legislación en materia de competencia por sí sola resulte insuficiente para abordar adecuadamente las deficiencias del mercado detectadas.

Cuando la CNMC determine que en un mercado considerado se justifica la imposición de las obligaciones específicas, determinará, identificará y hará públicos, previo informe de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el operador u operadores que, individual o conjuntamente, poseen un peso significativo en cada mercado considerado.

Artículo 18. Obligaciones específicas aplicables a los operadores con peso significativo en mercados de referencia.

La CNMC podrá imponer a los operadores obligaciones específicas a operadores con peso significativo en mercados de referencia en materia de:

- Transparencia
- No discriminación
- Separación de cuentas
- Acceso a la obra civil (edificios o accesos a edificios, cableado, antenas, torres, etc.)
- Acceso a elementos o a recursos específicos de las redes y a su utilización (también a recursos y servicios asociados)
- Control de precios

Cuando la CNMC estudie la conveniencia de imponer obligaciones específicas de acceso, podrá exigir al operador con peso significativo en el mercado que:

- Permita a terceros el acceso a elementos físicos específicos de la red y de los recursos asociados.
- Conceda a terceros un acceso a elementos y servicios de redes específicos.
- Negocie de buena fe con los operadores que soliciten el acceso.
- No revoque una autorización de acceso a recursos previamente concedida.
- Preste servicios específicos en régimen de venta al por mayor para su reventa por terceros.
- Conceda libre acceso a interfaces técnicas, protocolos u otras tecnologías clave que sean indispensables para la interoperabilidad de los servicios.
- Facilite la ubicación u otras modalidades de uso compartido de recursos.
- Preste servicios específicos necesarios para garantizar la interoperabilidad de servicios de extremo a extremo ofrecidos a los usuarios o la itinerancia en redes móviles.
- Proporcione acceso a sistemas de apoyo operativos o a sistemas informáticos similares necesarios para garantizar condiciones equitativas de competencia en la prestación de servicios.
- Interconecte redes o los recursos.
- Proporcione acceso a servicios asociados tales como servicios de identidad, localización y presencia.
- En circunstancias excepcionales, podrá imponer otras obligaciones específicas. Previa solicitud a la Comisión Europea.

A la hora de imponer estas obligaciones específicas la CNMC deberá considerar:

- La viabilidad técnica y económica de utilizar recursos que compitan entre sí.
- La evolución tecnológica previsible.
- Necesidad de garantizar la neutralidad tecnológica.
- La viabilidad de proporcionar acceso, en relación con la capacidad disponible.
- Inversión inicial del propietario de los recursos.
- Necesidad de salvaguardar la competencia a largo plazo.
- Derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual.
- Suministro de servicios paneuropeos.

Las obligaciones específicas a imponer serán proporcionadas y estarán justificadas. Estas se mantendrán en vigor durante el tiempo estrictamente imprescindible.

CAPÍTULO V. Separación funcional

Artículo 25. Separación funcional obligatoria.

Si las obligaciones anteriores no han bastado para una competencia efectiva, CNMC puede imponer separación funcional a las empresas con poder significativo.

La propuesta de imposición de la obligación de separación funcional, una vez que el MAETD haya emitido informe sobre la misma, se presentará a la Comisión Europea.

Artículo 26. Separación funcional voluntaria.

Una empresa puede declarar la separación funcional voluntaria. Para ello, deberá informar con al menos tres meses de antelación al MAETD y a la CNMC.

CAPÍTULO VI. Resolución de conflictos

Artículo 28. Resolución de conflictos en el mercado español.

- La CNMC resuelve a petición de cualquiera de las partes interesadas.
- Dictará resolución vinculante en un plazo de 4 meses desde la recepción de toda la información, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta que se dicte la resolución definitiva.
- La resolución podrá impugnarse ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Artículo 29. Resolución de conflictos transfronterizos.

- Si una de las partes está radicada en otro Estado miembro de la UE, la CNMC coordinará esfuerzos con otra u otras autoridades nacionales de reglamentación afectadas para encontrar una solución (salvo conflicto relativo a coordinación del espectro radioeléctrico).
- Si el conflicto afecta a las relaciones comerciales de España con otro Estado de la UE, la CNMC notificará al ORECE. Se espera el dictamen de la ORECE antes de tomar medidas para resolver el conflicto.

CAPÍTULO VII. Numeración

Artículo 30. Principios generales.

Gobierno aprueba por RD los planes nacionales de numeración, teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en las organizaciones y foros internacionales.

MAETD, previo informe de la CNMC, elabora las propuestas de planes nacionales y desarrollo normativo de estos planes.

Corresponde a la CNMC el otorgamiento de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en los planes nacionales de numeración.

Artículo 31. Planes nacionales de numeración.

Los planes nacionales designarán los servicios para los que pueden utilizarse los números.

La persona titular del MAETD podrá mediante orden y previo informe de la CNMC, modificar la estructura y organización de los planes nacionales o, en ausencia de éstos o de planes específicos para cada servicio.

Los planes nacionales de numeración destinada a la prestación de los servicios de tarificación adicional se aprobarán por Orden del MAETD.

No podrán ser objeto de regulación en los planes nacionales aquellos aspectos no directamente relacionados con el uso de la numeración, como, por ejemplo:

- La publicidad en los servicios de tarificación adicional.
- El contenido de los servicios.

- Las reglas de los concursos u otro tipo de juegos o sorteos que puedan desarrollarse mediante llamadas o mensajes de tarificación adicional.

Artículo 32. Acceso a números o servicios.

Para salvaguardar los derechos e intereses de los usuarios, mediante RD o en los Planes Nacionales de numeración y sus disposiciones de desarrollo, podrán establecerse requisitos sobre capacidades o funcionalidades mínimas que deberán cumplir determinados tipos de servicios.

Los operadores adoptarán las medidas que sean necesarias para que los usuarios finales puedan tener acceso a los servicios utilizando números no geográficos en la UE, y que puedan tener acceso, con independencia de la tecnología y los dispositivos utilizados por el operador, a todos los números proporcionados en la UE, incluidos los de los planes nacionales de numeración de otros Estados miembros, y los Números Universales Internacionales de Llamada Gratuita.

Mediante RD, previo informe de la CNMC, se establecerán las condiciones en las que los operadores puedan llevar a cabo el bloqueo de acceso a números o servicios, siempre que esté justificado por motivos de tráfico no permitido y de tráfico irregular con fines fraudulentos. La CNMC podrá ordenar el bloqueo de acceso a números o servicios por motivos de tráfico irregular con fines fraudulentos.

La persona titular del MAETD podrá establecer que, por razones de protección de los derechos de los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, en especial, relacionadas con la facturación y las tarifas que se aplican en la prestación de determinados servicios, algunos números o rangos de numeración sólo sean accesibles previa petición expresa del usuario, en las condiciones que se fijen mediante orden.

Artículo 33. Conservación de los números por los usuarios finales y fomento de la provisión inalámbrica para facilitar el cambio de operador.

Operadores garantizarán que los abonados puedan conservar, previa solicitud, los números que les hayan sido asignados, con independencia del operador. Los costes derivados de la actualización de los elementos de la red y los sistemas necesarios para hacer posible la conservación de los números debe ser sufragados por cada operador.

Artículo 34. Números armonizados para los servicios armonizados europeos de valor social.

MAETD promoverá el conocimiento por la población de los números armonizados europeos que comienzan por las cifras 116.

1.3. TÍTULO III – OBLIGACIONES DE SERVICIO PÚBLICO Y DERECHOS Y OBLIGACIONES DE CARÁCTER PÚBLICO EN EL SUMINISTRO DE REDES Y EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS

CAPÍTULO I. Obligaciones de servicio público

Artículo 35. Delimitación de las obligaciones de servicio público.

La imposición de obligaciones de servicio público podrá recaer sobre los operadores que obtengan derechos de ocupación del dominio público o de la propiedad privada, de derechos de uso del dominio público radioeléctrico, de derechos de uso de recursos públicos de numeración o que ostenten la condición de operador con peso significativo en un determinado mercado de referencia.

Artículo 36. Categorías de obligaciones de servicio público.

Dos categorías de obligaciones de servicio público:

- **Servicio universal (SU)**
- Otras obligaciones impuestas por razón de interés general.

Sección 2.ª El servicio universal - Artículo 37. Concepto y ámbito de aplicación.

Se entiende por SU el conjunto definido de servicios cuya prestación se garantiza para todos los consumidores con independencia de su localización geográfica, en condiciones de neutralidad tecnológica, con una calidad determinada y a un precio asequible.

Incluye:

- Servicio de acceso a una internet de banda ancha a través de una conexión subyacente en una ubicación fija. La velocidad mínima de acceso se fija en 10 Mbit por segundo en sentido descendente. Mediante RD se podrá modificar la velocidad mínima de acceso. En particular, escalando dicha velocidad mínima a 30 Mbit por segundo en sentido descendente tan pronto como sea posible.
- Servicios de comunicaciones vocales a través de una conexión subyacente en una ubicación fija.

Mediante RD, se podrá ampliar el ámbito de aplicación del SU a los usuarios finales que sean microempresas y pequeñas y medianas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

El Gobierno, de conformidad con la normativa comunitaria, podrá revisar la determinación de los servicios que forman parte del SU, así como el alcance de las obligaciones de SU.

Sección 2.ª El servicio universal - Artículo 38. Asequibilidad del servicio universal.

Los precios minoristas en los que se prestan los servicios incluidos dentro del SU han de ser asequibles.

Los operadores de los SU deben ofrecer a los consumidores con rentas bajas o con necesidades sociales especiales opciones o paquetes de tarifas que difieran de las aplicadas en condiciones normales.

El MAETD supervisará la evolución y el nivel de tarificación en coordinación con la CNMC y con el departamento ministerial competente en materia de protección de los consumidores y usuarios.

Sección 2.ª El servicio universal - Artículo 39. Accesibilidad del servicio universal.

Los consumidores con discapacidad deben tener un acceso a los servicios incluidos en el SU a un nivel equivalente al que disfrutaban otros consumidores. A tal efecto, se podrán imponer como obligación de SU medidas específicas.

Sección 2.ª El servicio universal - Artículo 40. Designación de los operadores encargados de la prestación del servicio universal.

El MAETD:

- Designará al operador encargado del SU, licitación de por medio. Podrán designarse operadores diferentes para la prestación de los distintos servicios del SU y abarcar distintas zonas o partes del territorio nacional.
- Podrá establecer objetivos de rendimiento del SU. Notificará a la Comisión Europea de las obligaciones de SU que imponga.

Sección 2.ª El servicio universal - Artículo 42. Coste y financiación del servicio universal.

CNMC determinará si la prestación de SU supone una carga injusta para los operadores obligados a su prestación. En este caso:

- CNMC determinará el coste neto de prestación del servicio periódicamente.

El coste neto se financiará mediante reparto entre operadores con unos ingresos brutos de explotación anuales > 100M€.

- CNMC determinará cuanto aporta cada operador
- Las aportaciones irán al Fondo Nacional del SU (gestionado por CNMC)

Sección 3.ª Otras obligaciones de servicio público - Artículo 43. Otras obligaciones de servicio público.

El Gobierno podrá, por necesidades de la seguridad nacional, de la defensa nacional, de la seguridad pública, seguridad vial o de los servicios que afecten a la seguridad de las personas o a la protección civil, imponer otras obligaciones de servicio público distintas de las de SU a los operadores.

Gobierno podrá imponer otras obligaciones de servicio público, previo informe de la CNMC y de la administración territorial competente, motivadas por:

- Cohesión territorial
- Extensión de nuevos servicios y tecnologías (educación, salud, cultura)
- Facilitar comunicación a colectivos con circunstancias especiales

CAPÍTULO II. Derechos de los operadores y despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas

Artículo 44. Derecho de ocupación de la propiedad privada.

Derechos de los operadores:

- Ocupación del dominio público.
- Ocupación de la propiedad privada siempre que no existan otras alternativas.

Artículo 46. Ubicación compartida y uso compartido de la propiedad pública o privada.

Operadores podrán celebrar de manera voluntaria acuerdos de uso compartido.

Una AAPP podrá instar al MAETD la obligación de uso compartido a operadores, por razones de medio ambiente, salud pública, seguridad pública u ordenación urbana y territorial.

Artículo 48. Estudios geográficos.

El MAETD efectuará anualmente un estudio sobre el alcance y extensión de las redes de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, con un nivel de desagregación local o incluso inferior. El informe incluye:

- Una previsión sobre el alcance y extensión que van a tener las redes de banda ancha, incluidas las redes de muy alta capacidad, para un período determinado. Esta previsión será sometida a una consulta pública en la página web del MAETD.

Artículo 49. Colaboración entre Administraciones públicas en la instalación o explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.

La normativa elaborada por las AAPP que afecte a la instalación o explotación de las redes públicas deberán impulsar o facilitar el despliegue de infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas.

No podrán establecer restricciones absolutas o desproporcionadas a los derechos de ocupación. Además, deberá cumplir con la normativa sectorial de telecomunicaciones.
Además, la normativa que dicten las diferentes AAPP que afecten al despliegue de redes, deben cumplir los siguientes requisitos: • Transparencia de procedimientos. Normas que fomenten competencia leal y efectiva • Publicarse en diario oficial (de la AAPP competente) y su página web • Procedimiento rápido, sencillo, eficiente y no discriminatorio de resolución de solicitudes de ocupación (menos a 4 meses) • Respeto de los límites impuestos a la intervención administrativa
Operadores deberán hacer uso de las canalizaciones subterráneas o en el interior de las edificaciones. Si no existiesen o no se pudieran usar, los operadores podrán efectuar despliegues aéreos o por fachadas (intentando usar líneas y tendidos anteriores)
Para la instalación o explotación de las estaciones o infraestructuras radioeléctricas y recursos asociados en dominio privado no podrá exigirse por parte de las AAPP competentes la obtención de licencia o autorización previa. Excepto: • Edificaciones del patrimonio histórico-artístico con categoría de bien de interés cultural. • Cuando ocupen una superficie superior a 300 metros cuadrados. • Aquellas instalaciones de nueva construcción con impacto en espacios naturales protegidos.
Las licencias o autorizaciones previas que no puedan ser exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables.
Para la instalación o explotación de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas, en los términos definidos por la normativa europea, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización, licencia, declaración responsable o comunicación previa a las AAPP competentes (salvo edificios/lugares protegidos o casos de seguridad pública o seguridad nacional).
En actuaciones de innovación tecnológica o adaptación técnica que no impliquen cambiar la ubicación de los elementos de soporte ni variar los elementos de obra civil y mástil, no se requerirá ningún tipo de concesión, autorización, licencia, declaración responsable o comunicación previa a las AAPP competentes (salvo riesgo estructural para la infraestructura).
<u>Artículo 50. Mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y las Administraciones públicas para la instalación y explotación de las redes públicas de comunicaciones electrónicas.</u>
Aprobación, modificación o revisión de los instrumentos de planificación territorial o urbanística que afecten al despliegue de las redes públicas de comunicaciones electrónicas: • Recabar informe del MAETD preceptivo y vinculante. El MAETD emitirá el informe en un plazo max. de 3 meses. • En caso de informe no favorable, el órgano afectado puede presentar alegaciones: 1 mes desde recepción del informe. • MAETD contestará: 1 mes. • Informe negativo: no se puede aprobar el plan general de ordenación urbana en esas condiciones.
AAPP debe recabar un informe perceptivo previo del MAETD para impedir o paralizar una infraestructura que cumpla los parámetros y requisitos técnicos necesarios (excepto en patrimonio histórico-artístico con la categoría de bien de interés cultural).

El MAETD creará un punto de gestión único a través del cual los operadores accederán por vía electrónica a toda la información relativa las condiciones y procedimientos aplicables.

Artículo 51. Previsión de infraestructuras de comunicaciones electrónicas en proyectos de urbanización y en obras civiles financiadas con recursos públicos.

Todo proyecto de urbanización debe prever la instalación de obra civil para el despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Artículo 52. Acceso a las infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Cuando un operador realice una solicitud razonable de acceso a una infraestructura física a alguno de los sujetos obligados, éste estará obligado a atender y negociar dicha solicitud de acceso (excepto infraestructuras vinculadas con la seguridad nacional, la defensa nacional o la seguridad pública, o cuando tengan la consideración de críticas).

Son sujetos obligados:

- Operadores de redes que proporcionen una infraestructura física destinada a prestar un servicio de producción, transporte o distribución de:
 - gas
 - electricidad
 - calefacción
 - agua
- Operadores que instalen o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas disponibles para el público.
- Empresas que proporcionen infraestructuras físicas destinadas a prestar servicios de transporte.
- Las AAPP titulares de infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Los sujetos obligados deberán atender y negociar las solicitudes de acceso a su infraestructura física al objeto de facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta o muy alta capacidad.

El acceso a dichas infraestructuras para la instalación o explotación de una red no podrá ser otorgado o reconocido mediante procedimientos de licitación.

Cualquier denegación de acceso deberá justificarse. La denegación deberá basarse en criterios objetivos, transparentes y proporcionados, tales como:

- La falta de idoneidad técnica de la infraestructura física a la que se ha solicitado acceso;
- La falta de disponibilidad de espacio para acoger los elementos de las redes de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad,
- Los riesgos para la integridad y la seguridad de una red,
- Los riesgos de interferencias graves de los servicios previstos con la prestación de otros servicios a través de la misma infraestructura física;
- La disponibilidad de medios alternativos viables de acceso a la infraestructura de red física
- Garantizar que no se comprometa la continuidad y seguridad de la prestación de los servicios públicos o de carácter público que en dichas infraestructuras realiza su Administración Pública titular.

Los operadores tienen derecho a acceder (previa solicitud) a la siguiente información mínima relativa a las infraestructuras físicas:

- Localización y trazado de la infraestructura;
- Tipo y utilización de la misma, describiendo su grado de ocupación actual;

- Punto de contacto al que dirigirse.

Artículo 55. Infraestructuras comunes y redes de comunicaciones electrónicas en los edificios.

Mediante RD se desarrollará la normativa legal en materia de infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios.

El MAETD creará y mantendrá un inventario centralizado y actualizado de todos aquellos edificios o conjuntos inmobiliarios que disponen de infraestructuras comunes de telecomunicaciones instaladas. Dicho inventario será puesto a disposición de los operadores y de las empresas instaladoras de telecomunicación.

En el caso de edificios en los que no exista una infraestructura común de comunicaciones electrónicas en el interior del edificio o conjunto inmobiliario, o la existente no permita instalar el correspondiente acceso a las redes fijas de comunicaciones electrónicas de alta y muy alta capacidad:

- Instalación podrá realizarse usando los elementos comunes de la edificación (huecos, escaleras...) y por las fachadas cuando no sea posible.
- Operador deberá comunicarlo por escrito al propietario o a la comunidad de propietarios, no pudiéndose realizar la instalación si en el plazo de 1 mes la comunidad acredita que ninguno de los copropietarios o arrendatarios del edificio está interesado (o si la comunidad va a hacer un ICT en el plazo de 3 meses) (con que uno quiera ya vale)

No será aplicable cuando otro operador ya haya iniciado o instalado los tramos finales de las redes o en los casos en los que se trate de un tramo para dar continuidad a una instalación que sea necesaria para proporcionar acceso a dichas redes en edificios o fincas colindantes y no exista otra alternativa viable

CAPÍTULO III. Salvaguardia de derechos fundamentales, secreto de las comunicaciones y protección de los datos personales y derechos y obligaciones de carácter público vinculados con las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

Artículo 56. Salvaguardia de derechos fundamentales.

Las medidas que se adopten en relación al acceso o al uso por parte de los usuarios finales de los servicios y las aplicaciones a través de redes de comunicaciones electrónicas respetarán los derechos y libertades fundamentales. Las medidas que sean susceptible de restringir esos derechos y libertades fundamentales solo podrán imponerse si es adecuada, necesaria y proporcionada en una sociedad democrática, y su aplicación está sujeta a las salvaguardias de procedimiento apropiadas de conformidad con: el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, los principios generales del Derecho comunitario y la Constitución Española.

Artículo 57. Principio de no discriminación.

Los operadores no aplicarán a los usuarios finales requisitos ni condiciones diferentes por motivos de nacionalidad o residencia/establecimiento, a menos que dicho trato se justifique de forma objetiva.

Artículo 58. Secreto de las comunicaciones.

Los operadores garantizarán el secreto de las comunicaciones.

Los operadores están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen judicialmente → LO 2/2002.

Artículo 59. Interceptación de las comunicaciones electrónicas por los servicios técnicos.

Los servicios técnicos pueden interceptar tráfico para tareas de control para la eficaz utilización del dominio público radioeléctrico o para la localización de interferencias.

Artículo 60. Protección de los datos de carácter personal.

Los operadores adoptarán las medidas técnicas y de gestión que garanticen la protección de datos de carácter personal, como mínimo:

- Acceso solo el personal autorizados.
- Protección de los datos personales almacenados o transmitidos de la destrucción accidental o ilícita, pérdida o alteración accidentales o el almacenamiento, tratamiento, acceso o revelación no autorizados o ilícitos.
- Aplicación efectiva de una política de seguridad.

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) podrá examinar las medidas adoptadas por los operadores y podrá formular recomendaciones.

Si hay riesgo de violación de seguridad, el operador informará a abonados.

Si hay violación de datos de carácter personal, el operador informará a AEPD y al abonado (no necesario notificar a este último si el operador prueba ante la AEPD que ha aplicado las medidas convenientes).

Artículo 62. Cifrado en las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.

La información se podrá cifrar para ser protegida al transmitirse por las redes.

Artículo 63. Integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas.

Si hay violaciones de seguridad o pérdidas Integridad con un impacto significativo, los operadores notificarán al MAETD.

MAETD presentará a la Agencia Europea de Seguridad en las Redes y la Información (ENISA) un informe sobre las notificaciones recibidas y medidas adoptadas en consecuencia. Se comunicará al Ministerio del Interior cuando afecte a operadores estratégicos para mejorar las infraestructuras críticas

CAPÍTULO IV. Derechos de los usuarios finales

Artículo 64. Derechos de los usuarios finales y consumidores de servicios de comunicaciones electrónicas.

Los operadores estarán obligados a respetar los derechos reconocidos en este capítulo. No están obligados:

- Las microempresas que presten servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración no estarán obligados a respetar los derechos reconocidos en este capítulo, salvo que también presten otros servicios de comunicaciones electrónicas.
- Las empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN, cuando dicho suministro no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes.

Artículo 65. Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores de redes y servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público.

Derechos específicos de los usuarios finales y consumidores (objeto de desarrollo mediante RD):

- Derecho a celebrar contratos

- Derecho a rescindir el contrato anticipadamente y sin penalización (en algunos supuestos)
- Derecho a la información (veraz, eficaz, suficiente, transparente, comparable) sobre los servicios
- Derecho a recibir información completa, comparable, pertinente, fiable, actualizada y de fácil consulta sobre la calidad de los servicios.
- Derecho al cambio de operador con conservación de los números del plan nacional de numeración
- Derecho a recibir información sobre las medidas adoptadas para garantizar acceso equivalente para usuarios con discapacidad
- Derecho a acceder a los servicios de emergencia de forma gratuita
- Derecho a acceder, a través de su servicio de acceso a internet, a la información y contenidos, así como a distribuirlos, usar y suministrar aplicaciones y servicios y utilizar los equipos terminales de su elección
- Derecho a acceder a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y datos en itinerancia internacional
- Derecho a la facturación detallada, clara y sin errores
- Derecho de desconexión de determinados servicios.
- Derecho a acceder a servicios de tarificación adicional
- Derecho de los usuarios finales a solicitar al operador que ofrezca información sobre tarifas alternativas de menor precio
- Derecho de los usuarios finales de desactivar la capacidad de terceros proveedores de servicios de aprovechar la factura para cobrar por sus productos o servicios;
- Derecho a detener el desvío automático de llamadas
- Derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de su línea
- Derecho a impedir, mediante un procedimiento sencillo y gratuito, la presentación de la identificación de la línea de origen en las llamadas entrantes y a rechazar las llamadas entrantes en que dicha línea no aparezca identificada.
- Derecho al reenvío de correos electrónicos o al acceso a los correos electrónicos una vez rescindido el contrato con un proveedor de servicios de acceso a internet.
- Derecho a una especial protección en la utilización de servicios de tarificación adicional.

Artículo 66. Derecho a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas, con los datos de tráfico y de localización y con las guías de abonados.

Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las comunicaciones no solicitadas los usuarios finales tendrán los siguientes derechos:

- A no recibir llamadas automáticas sin intervención humana o mensajes de fax, con fines de comunicación comercial sin haber prestado su consentimiento previo para ello.
- A no recibir llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, salvo que exista consentimiento previo o salvo que la comunicación pueda ampararse en otra base de legitimación de las previstas en el Reglamento (UE) 2016/679.

Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con los datos de tráfico y los datos de localización, los usuarios finales tendrán los siguientes derechos:

- A que se hagan anónimos o se cancelen sus datos de tráfico cuando ya no sean necesarios.
- A que sus datos de tráfico sean utilizados para promoción comercial de servicios de comunicaciones electrónicas o para la prestación de servicios de valor añadido.
- A que sólo se proceda al tratamiento de sus datos de localización cuando se hayan hecho anónimos o previo su consentimiento y únicamente en la medida y por el tiempo necesarios para la prestación, en su caso, de servicios de valor añadido, con conocimiento inequívoco de los datos que vayan a ser sometidos a tratamiento, la finalidad y duración del mismo y el servicio de valor añadido que vaya a ser prestado. Los usuarios finales dispondrán del derecho de retirar su consentimiento en cualquier momento y con efecto inmediato para el

tratamiento de los datos de localización (excepción: comunicaciones de emergencia como el 112 determinadas por el MAETD).
Respecto a la protección de datos personales y la privacidad en relación con las guías de abonados y los servicios de información sobre números de abonado, los usuarios finales tendrán los siguientes derechos: • A figurar en las guías de abonados y a que sus datos sean usados para la prestación de los servicios de información sobre números de abonado. • A ser informados gratuitamente de la inclusión de sus datos en las guías y en los servicios de información sobre números de abonado, así como de la finalidad de las mismas, con carácter previo a dicha inclusión. • A no figurar en las guías o a solicitar la omisión de algunos de sus datos.
<u>Artículo 67. Contratos.</u>
Antes de la celebración de un contrato, los operadores proporcionarán a los usuarios finales la información que se exige en la legislación para defensa de consumidores. Además, proporcionarán la información específica sobre el servicio de comunicaciones electrónicas de que se trate establecida en el anexo VIII del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.
Los operadores deben proporcionar a los consumidores un resumen del contrato conciso y de fácil lectura. Dicho resumen identificará los elementos principales del contrato y, en todo caso, los siguientes: • El nombre, la dirección y la información de contacto del operador. • Las características principales de cada servicio prestado. • Los precios respectivos totales, incluyendo impuestos y tasas aplicables. • La duración del contrato y las condiciones para su renovación. • Las condiciones y los mecanismos para solicitar la resolución del contrato, así como los costes asociados y posibles penalizaciones asociados a la rescisión del mismo. • En qué medida los productos y servicios están diseñados para usuarios finales con discapacidad. • Con respecto a los servicios de acceso a internet, un resumen de la velocidad mínima, disponible normalmente, máxima y anunciada, descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de redes fijas, o de la velocidad máxima y anunciada estimadas descendente y ascendente de los servicios de acceso a internet en el caso de las redes móviles.
Cuando los servicios se facturen en función del consumo de tiempo o de volumen, los operadores ofrecerán a los consumidores medios para vigilar y controlar el uso de cada uno de estos servicios.
Los usuarios finales tienen el derecho de rescindir sus contratos sin contraer ningún coste adicional cuando el operador les anuncie que propone introducir cambios en las condiciones contractuales, a menos que los cambios propuestos sean exclusivamente en beneficio del usuario final o sean de una naturaleza estrictamente administrativa y no tengan efectos negativos sobre los usuarios finales o vengan impuestos normativamente. Se deberán comunicar estos cambios al menos con 1 mes de antelación.
<u>Artículo 68. Transparencia, comparación de ofertas y publicación de información.</u>
Los operadores deberán publicar la información relacionada con el contrato y los servicios que cubre con el fin de garantizar que todos los usuarios finales puedan elegir con conocimiento de causa. Esta información será, al menos, la establecida en el anexo IX del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas. Esta información deberá ser proporcionada de manera clara, comprensible, en formato automatizado y fácilmente accesible para los usuarios finales con discapacidad, y deberá mantenerse actualizada regularmente.

El MAETD garantizará que los usuarios finales tengan acceso gratuito, al menos, a una herramienta de comparación independiente que les permita comparar y evaluar a los distintos servicios en lo que respecta a:

- Precios y tarifas de servicios.
- La calidad de prestación del servicio.

Las herramientas de comparación deberán reunir los siguientes requisitos:

- Funcionalmente independientes de los proveedores de esos servicios.
- Indicarán claramente los propietarios y operadores de la herramienta.
- Establecerán criterios claros y objetivos en los que deberá basarse la comparación.
- Utilizarán un lenguaje sencillo e inequívoco.
- Proporcionarán información precisa y actualizada.
- Estarán abiertas a cualquier proveedor de servicios.
- Ofrecerán un procedimiento eficaz de notificación de errores en la información.
- Incluirán la posibilidad de comparar precios, tarifas y la calidad de prestación del servicio.

El MAETD podrá exigir a los operadores que difundan de forma gratuita información de interés público a los antiguos y nuevos usuarios finales. Dicha información, que será facilitada a los operadores en un formato normalizado, cubrirá, entre otros, los siguientes aspectos:

- Los usos más comunes de los servicios para desarrollar actividades ilícitas o para difundir contenidos nocivos, en particular cuando ello puede atentar contra los derechos y libertades de terceros.
- Los medios de protección contra los riesgos para la seguridad personal, la privacidad y los datos de carácter personal.

Artículo 69. Calidad de servicio.

La CNMC, previo informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, especificará los parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse y los métodos de medición aplicables, así como el contenido y formato de la información que deberá hacerse pública, incluidos posibles mecanismos de certificación de la calidad. Para ello, se tendrán en cuenta las directrices que establezca el ORECE y se utilizarán, si procede, los parámetros, definiciones y métodos de medición que figuran en el anexo X del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

La CNMC podrá exigir a los operadores la publicación de información completa, comparable, fiable, de fácil consulta y actualizada sobre la calidad de sus servicios destinada a los usuarios finales.

Artículo 70. Cambio de operador y conservación de los números por los usuarios finales.

Los usuarios finales tienen derecho a cambiar de operador y los que tengan números del plan nacional de numeración tienen el derecho de conservar su número, previa solicitud, al menos en los siguientes supuestos:

- En una ubicación fija, cuando se trate de números geográficos.
- En cualquier ubicación, si se trata de números no geográficos.

Cuando un usuario final rescinda un contrato con un operador, conservará el derecho a cambiar su número al nuevo operador durante, al menos, un mes después de la fecha de rescisión.

La conservación del número y su activación subsiguiente se ejecutarán con la mayor brevedad. A los usuarios finales que han suscrito un acuerdo para cambiar un número a un nuevo operador se les activará dicho número en el plazo de un día hábil.

El contrato del usuario final con el operador donante se rescindir  de forma autom tica con la finalizaci n del proceso de cambio.

El proceso de cambio de operador y de conservaci n del n mero se regular  mediante RD.

El retraso y los abusos en materia de cambio de operador, de conservaci n de los n meros y en caso de no presentaci n a una cita de servicio y para la instalaci n, por parte de los operadores o en su nombre, dar  derecho a los abonados a una compensaci n.

Art culo 72. Gu as de abonados y servicios de informaci n sobre n meros de abonado.

La elaboraci n y comercializaci n de las gu as de abonados y la prestaci n de los servicios de informaci n sobre ellos se realizar  en r gimen de libre competencia.

La CNMC deber  suministrar gratuitamente los datos que le faciliten los operadores a las siguientes entidades:

- Entidades que elaboren gu as telef nicas de abonados.
- Operadores que presten el servicio de consulta telef nica sobre n meros de abonado.
- Entidades que presten los servicios de llamadas de emergencia.
- Agentes facultados para realizar las interceptaciones que se autoricen.
- Los servicios estad sticos oficiales.

1.4. T TULO IV – EQUIPOS DE TELECOMUNICACI N

Art culo 79. Normalizaci n t cnica.

Mediante RD se podr n establecer los supuestos y condiciones en que los operadores habr n de publicar las especificaciones t cnicas de las interfaces ofrecidas en Espa a.

Mediante RD se determinar n las formas de elaboraci n de las especificaciones t cnicas aplicables a los equipos de telecomunicaci n.

Art culo 80. Requisitos esenciales y evaluaci n de conformidad de equipos de telecomunicaci n.

Mediante RD se establecer n los requisitos esenciales que han de cumplir los equipos de telecomunicaci n y los procedimientos para la evaluaci n de su conformidad con dichos requisitos. → **RD 188/2016.**

Mediante RD se establecer n los requisitos que deben cumplir los organismos de evaluaci n de la conformidad, sus subcontratas y filiales y los procedimientos para su acreditaci n y para la evaluaci n y notificaci n a la Comisi n Europea por el MAETD, como Autoridad Notificante, de organismos de evaluaci n de la conformidad.

Art culo 81. Reconocimiento mutuo.

Los equipos de telecomunicaci n que hayan evaluado su conformidad con los requisitos esenciales en otro Estado miembro de la UE o en virtud de los acuerdos de reconocimiento mutuo celebrados por ella con terceros pa ses, tendr n la misma consideraci n que los equipos cuya conformidad se ha verificado en Espa a.

Los equipos de telecomunicación que utilicen el espectro radioeléctrico con parámetros de radio no armonizados en la UE no podrán ser puestos en el mercado mientras no hayan sido autorizados por el MAETD.

Artículo 82. Importación, comercialización, puesta en servicio y uso de equipos de telecomunicación.

Mediante RD se establecerán los requisitos para la importación, comercialización, puesta en servicio y uso de equipos de telecomunicación y las obligaciones aplicables a los distintos operadores económicos.

Para la importación de equipos de telecomunicación desde terceros países no pertenecientes a la UE, y para la comercialización, puesta en servicio y uso de estos equipos será requisito imprescindible que el operador económico establecido en la UE o el usuario final haya verificado previamente la conformidad de los equipos con los requisitos esenciales que les sean aplicables.

Artículo 83. Vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, como órgano administrativo encargado de la vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación, garantizará que los equipos comercializados cumplan lo dispuesto en la normativa que resulte de aplicación, obligando a que se adapte el equipo a la normativa aplicable, se retire del mercado o se prohíba o restrinja su comercialización cuando no cumplan lo establecido en dicha normativa, no se utilice conforme al fin previsto o en las condiciones que razonablemente cabría prever, cuando su instalación o su mantenimiento no sean los adecuados, o cuando pueda comprometer la salud o seguridad de los usuarios.

Mediante RD se desarrollará el procedimiento para la vigilancia del mercado de equipos de telecomunicación.

Artículo 84. Condiciones que deben cumplir las instalaciones e instaladores.

La prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación se realizará en régimen de libre competencia.

Podrán prestar a terceros servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación las personas físicas o jurídicas nacionales de un Estado miembro de la UE o con otra nacionalidad, cuando así esté previsto en los acuerdos internacionales que vinculen al Reino de España. Para el resto de personas físicas o jurídicas, el Gobierno podrá autorizar excepciones de carácter general o particular a la regla anterior.

Los interesados en la prestación a terceros de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación o en la instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación que vayan a utilizarse para prestar servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público deberán, con anterioridad al inicio de la actividad, presentar al Registro de empresas instaladoras de telecomunicación, por medios electrónicos o telemáticos, una declaración responsable sobre el cumplimiento de los requisitos exigibles para el ejercicio de la actividad.

1.5. TÍTULO V – DOMINIO PÚBLICO RADIOELÉCTRICO

Artículo 85. De la administración del dominio público radioeléctrico.

El espectro es un bien de dominio público, cuya titularidad, planificación, gestión, administración y control corresponden al Estado.

La administración del dominio público radioeléctrico perseguirá, entre otras finalidades:

- Procurar la cobertura de banda ancha inalámbrica en condiciones de alta calidad y velocidad.
- Facilitar el rápido desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones inalámbricas.
- Garantizar la previsibilidad y coherencia en la concesión, renovación, modificación, restricción o supresión de los derechos de utilización del dominio público radioeléctrico.
- Procurar la prevención de las interferencias perjudiciales, y adoptar a tal fin medidas apropiadas, tanto preventivas como correctoras;
- Promover el uso compartido del espectro radioeléctrico.
- Aplicar el sistema de autorización más apropiado y menos oneroso posible.
- Aplicar normas para la concesión, cesión, renovación, modificación y supresión de derechos de uso del dominio público radioeléctrico que estén definidas de forma clara y transparente.
- Preservar la salud de la población mediante la determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable que no supongan un peligro para la salud pública.

Son principios aplicables a la administración del dominio público radioeléctrico, entre otros, los siguientes:

- Garantizar un uso eficaz y eficiente de este recurso.
- Fomentar la neutralidad tecnológica y de los servicios, y el mercado secundario del espectro.
- Fomentar una mayor competencia en el mercado de las comunicaciones electrónicas.

La administración del dominio público radioeléctrico tiene por objetivo el establecimiento de un marco jurídico que asegure unas condiciones armonizadas para su uso y que permita su disponibilidad y uso eficiente.

Artículo 86. Facultades del Gobierno para la administración del dominio público radioeléctrico.

El Gobierno desarrollará mediante RD las condiciones para la adecuada administración del dominio público radioeléctrico, como mínimo:

- Procedimiento para la elaboración de los planes de utilización del espectro radioeléctrico (El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF), los planes técnicos nacionales de radio y TV...).
- Determinación, control e inspección de los niveles únicos de emisión radioeléctrica tolerable y que no supongan un peligro para la salud pública (RD 1066/2001 controla las emisiones radioeléctricas).
- Procedimientos, plazos y condiciones para la habilitación del ejercicio de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
- Procedimiento para la reasignación del uso de bandas de frecuencias con el objetivo de alcanzar un uso más eficiente del espectro radioeléctrico.
- Condiciones asociadas a los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico:
 - No discriminatorias.
 - Proporcionadas.
 - Transparentes.
- Condiciones de otorgamiento de títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico para fines experimentales o eventos de corta duración.
- Adecuada utilización del espectro mediante el empleo de equipos y aparatos.

Artículo 87. Coordinación transfronteriza del espectro radioeléctrico.

El MAETD llevará a cabo una administración del espectro radioeléctrico de forma que no se impida a ningún otro Estado miembro de la UE permitir en su territorio el uso del espectro radioeléctrico armonizado de conformidad con la legislación de la UE, principalmente en lo relativo a evitar interferencias perjudiciales transfronterizas entre los Estados miembros, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación internacional y de los acuerdos internacionales pertinentes, como el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y los acuerdos regionales de radiocomunicaciones de la UIT.

Se cooperará con los Estados miembros de la UE y, cuando proceda, a través del Grupo de Política del Espectro Radioeléctrico (RSPG, en inglés), en la coordinación transfronteriza en el uso del espectro radioeléctrico al objeto de:

- Garantizar el uso del espectro radioeléctrico armonizado.
- Resolver cualquier problema o disputa.

Artículo 88. Títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.

El uso del dominio público radioeléctrico podrá ser:

- Común: no precisará de ningún título habilitante y se llevará a cabo en las bandas de frecuencias y con las características técnicas que se establezcan al efecto. Los operadores que hagan uso de bandas de uso común deberán comunicar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales los siguientes datos:
 - Las bandas de frecuencias de funcionamiento de sus redes que hagan un uso común del dominio público radioeléctrico.
 - Los datos descriptivos de la zona de servicio de cada una de las redes del operador que hagan un uso común del dominio público radioeléctrico.
 - El número de transmisores de cada red que hagan un uso común del dominio público radioeléctrico, así como los datos técnicos actualizados de los transmisores de cada red.
- Especial: es el que se lleve a cabo en las bandas de frecuencias habilitadas para su explotación de forma compartida, sin limitación de número de operadores o usuarios y con las condiciones que se establezcan en cada caso.
- Privativo: se realiza mediante la explotación en exclusiva o por un número limitado de usuarios de determinadas frecuencias en un mismo ámbito físico de aplicación.

Para el acceso a una red pública de comunicaciones electrónicas a través de RLAN, cuando dicho acceso no forme parte de una actividad económica o sea accesorio respecto de otra actividad económica o un servicio público que no dependa del transporte de señales por esas redes, las empresas, autoridades públicas o usuarios finales que suministren el acceso no estarán sujetos a la previa obtención de un título habilitante, sin perjuicio de que el uso del dominio público radioeléctrico deba llevarse a cabo en las bandas de frecuencias y con las características técnicas que se establezcan al efecto.

Los títulos habilitantes mediante los que se otorguen derechos de uso del dominio público radioeléctrico revestirán la forma de:

- Autorización general: en los supuestos de uso especial de las bandas de frecuencia habilitadas a tal efecto.
- Autorización individual: siguientes supuestos:
 - Si se trata de una reserva de derecho de uso especial por radioaficionados u otros sin contenido económico en cuya regulación específica así se establezca;
 - Si se otorga el derecho de uso privativo para autoprestación por el solicitante, salvo en el caso de AAPP, que requerirán de afectación demanial.

• Afectación. • Concesión administrativas.
El plazo para el otorgamiento de los títulos habilitantes será de seis semanas desde la entrada de la solicitud en cualquiera de los registros del órgano administrativo competente.
Para el otorgamiento de una concesión administrativa, será requisito previo que los solicitantes ostenten la condición de operador de comunicaciones electrónicas y que en ellos no concurra alguna de las prohibiciones de contratar reguladas en la Ley de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017).
Las concesiones de uso privativo del dominio público radioeléctrico reservado para la prestación de servicios de comunicación audiovisual se otorgarán por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Es competencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales el otorgamiento de los títulos habilitantes (excepciones en el art. 89).
Los operadores que resultasen seleccionados para la asignación o reserva a su favor de derechos de uso del espectro radioeléctrico efectuada por las instituciones de la UE o derivada de acuerdos internacionales, se inscribirán de oficio en el Registro de operadores.
<u>Artículo 89. Títulos habilitantes otorgados mediante un procedimiento de licitación.</u>
Cuando sea preciso para garantizar el uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico, el MAETD podrá, previa consulta pública a las partes interesadas (30 días) y previo informe de la CNMC, limitar el número de concesiones demaniales a otorgar sobre dicho dominio para el suministro de redes públicas y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas
Cuando se limite el número de concesiones demaniales a otorgar en una determinada banda de frecuencias, se tramitará un procedimiento de licitación para el otorgamiento de las mismas que respetará los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación. Los objetivos que pueden perseguirse con la convocatoria de la licitación deberán limitarse a uno o varios de los siguientes: • Fomentar la competencia. • Promover la cobertura. • Asegurar la calidad del servicio requerida. • Fomentar el uso eficiente del dominio público radioeléctrico. • Promover la innovación y el desarrollo de las empresas.
El procedimiento de licitación deberá resolverse mediante orden del titular del MAETD en un plazo máximo de ocho meses desde la convocatoria de la licitación.
<u>Artículo 90. Competencia efectiva en la asignación y uso del dominio público radioeléctrico.</u>
Se promoverá una competencia efectiva y se evitará el falseamiento de la competencia cuando se tomen decisiones referentes a la asignación o modificación de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
A tal efecto, en el CNAF o en los pliegos reguladores de los procedimientos de licitación se podrán tomar las siguientes medidas, previo informe de la CNMC:

- Fijación de límites en la cantidad de frecuencias a utilizar por un mismo operador o grupo empresarial o la fijación de plazos estrictos para la explotación de los derechos de uso por parte de su titular.
- Imponer condiciones a la concesión de tales derechos.
- Reservar una parte de una banda del dominio público radioeléctrico o grupo de bandas para su asignación a nuevos operadores en el mercado.

Asimismo, el MAETD podrá adoptar las siguientes medidas, previo informe de la CNMC:

- Denegar la concesión de nuevos derechos del uso del dominio público radioeléctrico o la de nuevos usos de dicho dominio público en determinadas bandas, o imponer condiciones a la concesión de nuevos derechos de uso del dominio público radioeléctrico o a la autorización de nuevos usos de dicho dominio público.
- Incluir condiciones que prohíban las transferencias de derechos de uso del dominio público no sujetos a la normativa de control de fusiones, o impongan condiciones a las mismas.
- Modificar los derechos de uso del dominio público radioeléctrico.

Artículo 91. Condiciones asociadas a los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.

Cuando se otorgue un título habilitante para el uso del dominio público radioeléctrico, se especificará su duración, sus causas de extinción y revocación y si los derechos de uso pueden ser objeto de operaciones de mercado secundario y sus condiciones.

En el otorgamiento de los títulos habilitantes, el MAETD, previo informe de la CNMC, podrá imponer las siguientes condiciones para garantizar un uso eficaz y eficiente del dominio público radioeléctrico o reforzar la cobertura:

- Compartir infraestructuras pasivas o activas dependientes del dominio público radioeléctrico, o compartir el dominio público radioeléctrico.
- Celebrar acuerdos comerciales de acceso por itinerancia nacional o inferior.
- Desplegar conjuntamente infraestructuras para el suministro de redes o servicios que dependen del uso del dominio público radioeléctrico.

Artículo 92. Uso compartido.

El MAETD, previo informe de la CNMC, podrá imponer a los operadores obligaciones en relación con la compartición de la infraestructura pasiva u obligaciones para celebrar acuerdos de acceso itinerante localizado, siempre que, ello resulte directamente necesario para la prestación local de servicios que dependen de la utilización del dominio público radioeléctrico, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y su normativa de desarrollo, y siempre que los operadores no dispongan de medios de acceso alternativos viables y similares para los usuarios finales en el marco de unas condiciones justas y razonables.

El MAETD podrá excepcionalmente imponer tales obligaciones únicamente si esta posibilidad se ha establecido claramente en el momento de otorgar el título habilitante de derechos de uso del dominio público.

Artículo 93. Neutralidad tecnológica y de servicios en el uso del dominio público radioeléctrico.

En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el CNAF se podrá emplear cualquier tipo de tecnología utilizada para los servicios de

comunicaciones electrónicas de conformidad con el Derecho de la UE. Pueden preverse restricciones cuando sea necesario para:

- Evitar interferencias perjudiciales.
- Proteger la salud pública frente a los campos electromagnéticos.
- Asegurar la calidad técnica del servicio.
- Garantizar un uso compartido máximo de las radiofrecuencias.
- Garantizar un uso eficiente del espectro.
- Garantizar el logro de un objetivo de interés general.

En las bandas de radiofrecuencias declaradas disponibles para los servicios de comunicaciones electrónicas en el CNAF se podrá prestar cualquier tipo de servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con el Derecho de la UE. Pueden preverse restricciones.

Artículo 94. Duración de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.

Los derechos de uso privativo del dominio público radioeléctrico sin limitación de número se otorgarán, con carácter general, por un período que finalizará el 31 de diciembre del año natural en que cumplan su quinto año de vigencia, renovables por períodos de cinco años en función de las disponibilidades y previsiones de la planificación de dicho dominio público.

Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración prevista en los correspondientes procedimientos de licitación.

Los derechos de uso privativo con limitación de número tendrán la duración mínima de veinte años. Podrán ser objeto de una prórroga, por una sola vez, por una duración mínima de cinco años y una duración máxima de veinte años adicionales.

Artículo 95. Modificación, extinción y revocación de los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico.

El MAETD podrá modificar los títulos habilitantes para el uso del dominio público radioeléctrico, previa audiencia del interesado.

- Los títulos habilitantes para el uso del dominio público se extinguirán por:
- Causas aplicables del artículo 100 de la Ley 33/2003.
- Muerte del titular del derecho o extinción de la persona jurídica titular.
- Renuncia del titular.
- Pérdida de la condición de operador del titular del derecho.
- Falta de pago de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico.
- Pérdida de adecuación de las características técnicas de la red al CNAF, sin que exista posibilidad de otorgar al titular otras bandas.
- Mutuo acuerdo entre el titular y el órgano competente del MAETD.
- Transcurso del tiempo para el que se otorgaron.
- Por incumplimiento grave y reiterado de las obligaciones del titular.
- Aquellas otras causas que se establezcan en el título habilitante.

1.6. TÍTULO VI – LA ADMINISTRACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

Artículo 98. Competencias de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos.

Tendrán la consideración de autoridades públicas competentes específicas en materia de telecomunicaciones:

- Los órganos superiores y directivos del MAETD.
- La CNMC. Esta tiene la consideración de **autoridad nacional de reglamentación** a los efectos del Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

Las competencias debes ser desarrolladas con arreglo a los siguientes fines y criterios:

- Promover un entorno regulador previsible.
- Fomentar la inversión eficiente, orientada a mercado y la innovación.
- Imponer obligaciones cuando no exista competencia efectiva.
- Garantizar que no exista trato discriminatorio a empresas.
- Salvaguardar la competencia en beneficio de los consumidores.
- Tener en cuenta las distintas regiones geográficas.
- Ejercer sus responsabilidades promoviendo la eficiencia, competencia sostenible y máximo beneficio para usuarios finales.

Artículo 99. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Los órganos superiores y directivos del MAETD ejercerán las siguientes funciones:

- Ejecutar la política adoptada por el Gobierno en los servicios de telecomunicaciones para la seguridad nacional, la defensa nacional, la seguridad pública, la seguridad vial y la protección civil.
- Ejercer las competencias en materia de acceso a las redes y recursos asociados, interoperabilidad e interconexión, en particular:
 - En los procedimientos de licitación para la obtención de derechos de uso del dominio público radioeléctrico.
 - Cuando se haga necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa sobre datos personales y protección de la intimidad.
 - Cuando resulte preciso para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales.
- Imponer obligaciones a los operadores para que sus servicios sean interoperables.
- Proponer al Gobierno la aprobación de los planes nacionales de numeración y llevar a cabo la atribución de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en dichos planes.
- Proponer al Gobierno la política a seguir para facilitar el desarrollo y la evolución de las obligaciones de servicio público.
- Proponer al Gobierno la política a seguir para reconocer y garantizar los derechos y obligaciones de carácter público en la explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos, acuerdos y las condiciones para garantizar el derecho de los usuarios finales de acceso abierto a internet y publicar el informe anual al respecto (art.76).
- Verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 531/2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la Unión, en materia de acceso de los usuarios finales a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y datos en itinerancia en la UE.
- Verificar la correcta aplicación de las tarifas al por menor de las comunicaciones intracomunitarias reguladas en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/2120.
- Gestionar el Registro de empresas instaladoras de telecomunicación.

- Formular las propuestas para la elaboración de normativa relativa a las infraestructuras comunes de comunicaciones electrónicas en el interior de edificios y conjuntos inmobiliarios, y el seguimiento de su implantación en España.
- Ejercer las funciones en materia de acceso a infraestructuras susceptibles de alojar redes públicas de comunicaciones electrónicas, de coordinación de obras civiles y de acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas titularidad de los órganos o entes gestores de infraestructuras de transporte de competencia estatal.
- Ejercer las funciones en materia de requisitos esenciales y evaluación de conformidad de equipos de telecomunicación.
- Ejercer las funciones en materia de administración del dominio público radioeléctrico. En particular:
 - La propuesta de planificación, la gestión y el control del dominio público radioeléctrico, así como la tramitación y el otorgamiento de los títulos habilitantes para su utilización;
 - El ejercicio de las funciones atribuidas a la AGE en materia de autorización e inspección de instalaciones radioeléctricas.
 - La gestión de un registro público de radiofrecuencias.
 - La elaboración de proyectos y desarrollo de los planes técnicos nacionales de radiodifusión y televisión.
 - La comprobación técnica de emisiones radioeléctricas para la identificación, localización y eliminación de interferencias perjudiciales, infracciones, irregularidades y perturbaciones.
 - La protección del dominio público radioeléctrico.
 - La gestión de la asignación de los recursos órbita-espectro para comunicaciones por satélite.
 - La elaboración de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la AGE en todo lo relativo a la administración del dominio público radioeléctrico.
 - La participación en los organismos internacionales relacionados con la planificación, gestión y control del espectro radioeléctrico.
- Gestionar en período voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones.
- Controlar el cumplimiento de las condiciones sobre el suministro de redes públicas y prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en régimen de prestación a terceros.
- Realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa comunitaria, la presente ley y su normativa de desarrollo.
- Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por RD.

Artículo 100. La CNMC.

La naturaleza, funciones, estructura, personal, presupuesto y demás materias que configuran la CNMC están reguladas en la Ley 3/2013, de creación de la CNMC.

La CNMC ejercerá las siguientes funciones:

- Definir y analizar los mercados de referencia relativos a redes y servicios de comunicaciones electrónicas y el ámbito geográfico de los mismos, cuyas características pueden justificar la imposición de obligaciones específicas.
- Identificar el operador u operadores que poseen un peso significativo en el mercado.
- Establecer las obligaciones específicas que correspondan a los operadores con peso significativo en mercados de referencia.

- Decidir la imposición a los operadores con peso significativo en el mercado, de la obligación de separación funcional.
- Imponer obligaciones de interconexión de redes a los operadores.
- Imponer obligaciones a los operadores para que faciliten acceso a las API y EPG, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias.
- Adoptar decisiones por las que otorgue carácter vinculante a los compromisos que en materia de acceso y coconversión, incluyendo las redes de muy alta capacidad, hayan sido ofrecidos por los operadores con peso significativo en el mercado, así como asumir el control y supervisión de las mismas y velar por la ejecución de los compromisos a los que haya otorgado carácter vinculante.
- Velar por la adecuación y el cumplimiento del proceso de migración desde una infraestructura heredada.
- Evaluar y, en su caso, imponer tarifas máximas de terminación de llamadas de voz en redes fijas y en redes móviles, o ambas, así como supervisar y velar por el cumplimiento de la aplicación de las tarifas de terminación de llamadas de voz establecidas a escala europea.
- Resolver los conflictos en los mercados de comunicaciones electrónicas.
- Fijar las características y condiciones para garantizar el cambio de operador y la conservación de los números.
- Determinar si la obligación de la prestación del SU puede implicar una carga injusta para los operadores obligados a su prestación, así como determinar la cuantía que supone el coste neto en la prestación del servicio universal.
- Definir y revisar la metodología para determinar el coste neto del servicio universal.
- Establecer el procedimiento para cuantificar los beneficios no monetarios obtenidos por el operador u operadores encargados de la prestación del servicio universal.
- Determinar las aportaciones que correspondan a cada uno de los operadores con obligaciones de contribución a la financiación del SU y la gestión del Fondo nacional del servicio universal.
- Supervisar la evolución y el nivel de la tarificación al público de los servicios incluidos en el SU de telecomunicaciones y garantizar la asequibilidad del SU de telecomunicaciones, en coordinación con el MAETD.
- Determinar los parámetros de calidad de servicio que habrán de cuantificarse y los métodos de medición aplicables, así como el contenido y formato de la información que deberá hacerse pública, incluidos posibles mecanismos de certificación de la calidad.
- Suministrar gratuitamente los datos sobre números de abonados que le faciliten los operadores de comunicaciones electrónicas, así como imponer obligaciones y condiciones a las empresas que controlan el acceso a los usuarios finales para que éstos puedan acceder a los servicios de información sobre números de abonados.
- Imponer obligaciones relativas al acceso o utilización compartida del cableado y recursos asociados de los tramos finales de las redes de acceso en el interior de los edificios.
- Determinar la localización del punto de terminación de la red.
- Asesorar sobre la configuración del mercado y sobre elementos relativos a la competencia en los procesos de otorgamiento de los derechos de uso del dominio público radioeléctrico para las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
- Contribuir a la protección de los derechos del usuario final en el sector de las comunicaciones electrónicas.
- Evaluar y supervisar las cuestiones de configuración del mercado y de competencia en relación con el acceso abierto a internet.
- Verificar el cumplimiento de los requisitos y las condiciones establecidas en el Reglamento (UE) 531/2012, relativo a la itinerancia en las redes públicas de comunicaciones móviles en la

Unión, en materia de acceso mayorista a los servicios de comunicaciones electrónicas de voz, SMS y datos en itinerancia en la UE, de sostenibilidad de la supresión de los recargos por itinerancia, de la correcta aplicación de las tarifas al por mayor de servicios regulados de itinerancia, de la publicación de la información actualizada relativa a la aplicación del citado Reglamento y de la resolución de conflictos entre operadores.

- Ser consultada por el Gobierno y el MAETD en materia de comunicaciones electrónicas. Igualmente podrá ser consultada en materia de comunicaciones electrónicas por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
- Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le sean sometidas por los operadores de comunicaciones electrónicas.
- Realizar las funciones atribuidas de manera expresa por la normativa europea, la presente ley y su normativa de desarrollo.
- Realizar cualesquiera otras funciones que le sean atribuidas por ley o por RD.
- Gestionar el Registro de operadores.
- Llevar a cabo la asignación de los derechos de uso de los recursos públicos regulados en los planes nacionales de numeración.
- Gestionar en período voluntario las tasas en materia de telecomunicaciones.
- Velar por la sostenibilidad del modelo nacional de tarificación del operador y supervisar la evolución del mercado y de los precios de las comunicaciones intracomunitarias reguladas en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2015/2120.

1.7. TÍTULO VII – TASAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIÓN

Artículo 101. Tasas en materia de telecomunicaciones.

Las tasas tendrán como finalidad cubrir los gastos:

- Administrativos relacionados con el trabajo de regulación (derecho comunitario y actos administrativos).
- Ocasionados por la gestión, control y ejecución del régimen establecido en la Ley.
- Ocasionados por la gestión, control y ejecución de los derechos de ocupación del dominio público, derechos de uso del dominio público radioeléctrico y la numeración.
- Ocasionados por la gestión de las notificaciones.
- De cooperación internacional, armonización y normalización y análisis de mercado.

ANEXO I - Tasas en materia de telecomunicaciones

- **Tasa general de operadores:** los operadores que obtengan por el suministro de redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a 1 millón de euros estarán obligado a satisfacer una tasa anual:
 - **Cuantía:** no podrá exceder el 1 por mil de sus ingresos brutos de explotación
 - **Objeto:** sufragar los gastos que se generen, incluidos los de gestión, control y ejecución por la aplicación de la Ley.
- **Tasas por numeración:** tasa del otorgamiento de derechos de uso de números. Le afecta a las personas físicas o jurídicas beneficiarias de dicho derecho. La tasa se devengará el 1 de enero de cada año, excepto la del periodo inicial, que se devengará en la fecha del otorgamiento de los derechos de uso.

- Tasa por reserva del dominio público radioeléctrico: reserva para uso privativo o para uso especial por operadores de cualquier frecuencia del dominio público radioeléctrico a favor de una o varias personas o entidades se gravará con una tasa anual.
- Tasas de telecomunicaciones: gestión para el otorgamiento de determinadas concesiones y autorizaciones, inscripciones registrales, emisión de certificaciones, realización de actuaciones obligatorias de inspección, emisión de dictámenes técnicos y la realización de exámenes darán derecho a la exacción de las tasas compensatorias del coste de los trámites y actuaciones necesarias.

1.8. TÍTULO VIII — INSPECCIÓN Y RÉGIMEN SANCIONADOR

Artículo 102. Funciones inspectoras.

La función inspectora en materia de telecomunicaciones corresponde a:

- El MAETD. Competencias en materia de inspección:
 - De los servicios y de las redes de comunicaciones electrónicas.
 - De las obligaciones de servicio público y derechos y obligaciones de carácter público en la instalación y explotación de redes y en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas.
 - De los equipos de telecomunicación, de las instalaciones y de los sistemas civiles.
 - Del dominio público radioeléctrico.
 - De las tasas en materia de telecomunicaciones.
 - De los servicios de tarificación adicional.
- La CNMC. Competencias en materia de inspección:
 - De las actividades de los operadores de comunicaciones electrónicas respecto de las cuales tenga competencia sancionadora de conformidad con la Ley 3/2013 y su normativa de desarrollo.
 - Podrá solicitar la actuación del MAETD (para determinadas inspecciones técnicas).

Artículo 103. Facultades de inspección.

Los funcionarios de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales que tengan asignadas funciones de inspección y el personal funcionario de carrera de la CNMC específicamente designado, tendrán la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones inspectoras y podrán solicitar, a través de la autoridad gubernativa correspondiente, el apoyo necesario de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Los operadores facilitarán las inspecciones y el acceso a sus instalaciones a los inspectores. Además, pondrán a su disposición libros, registros y cualquier otra documentación que sea precisa. Están obligados a someterse a las inspecciones.

El personal de inspección tendrá las siguientes facultades:

- Precintar los locales, instalaciones, equipos, libros o documentos, etc, durante el tiempo y con las medidas necesarias.

- Realizar comprobaciones, mediciones, obtener fotografías, vídeos, y grabaciones de imagen o sonido.

Artículo 104. Responsabilidad por las infracciones en materia de telecomunicaciones.

La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de las telecomunicaciones será exigible:

- La persona física o jurídica que realice la actividad: si es por incumplimiento de condiciones para la explotación de redes o prestación de servicios; o si explota de redes o presta de servicios sin haber efectuado la notificación o sin título habilitante de dominio público radieléctrico.
- En las cometidas por los usuarios, empresas instaladoras de teleco, por los agentes económicos relacionados con equipos y aparatos de teleco (y otros maleantes), la persona física o jurídica cuya actuación se halle tipificada por el precepto infringido.

Artículo 105. Clasificación de las infracciones.

Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves (arts. 106, 107 y 108).

Artículo 109. Sanciones.

Por la comisión de las infracciones se impondrán las siguientes sanciones:

- Infracciones muy graves: multa por importe de hasta 20 millones de euros.
 - Si sancionable por la CNMC: multa por importe no inferior al tanto, ni superior al quíntuplo, del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones en que consista la infracción. En caso de que no resulte posible aplicar este criterio, el límite máximo de la sanción será el 2% del volumen de negocios total obtenido por la entidad infractora en el último ejercicio.
 - Podrán dar lugar a la inhabilitación hasta de 5 años.
- Infracciones graves: multa por importe de hasta 2 millones de euros.
 - Si sancionable por la CNMC: multa por importe de hasta el duplo del beneficio bruto obtenido como consecuencia de los actos u omisiones que constituyan aquellas o, en caso de que no resulte aplicable este criterio, el límite máximo de la sanción será el 1% del volumen de negocios total obtenido por la entidad infractora en el último ejercicio.
- Infracciones leves: multa por importe de hasta 100.000 euros.
- Las sanciones podrán llevar aparejada, como sanción accesoria:
 - Si no se dispone del título habilitante necesario para el ejercicio de la actividad realizada, o teniendo dicho título, si se efectúan emisiones radioeléctricas con parámetros o características técnicas distintas a las autorizadas:
 - El cese inmediato de emisiones radioeléctricas no autorizadas.
 - El ajuste de las emisiones radioeléctricas a los parámetros y características técnicas autorizadas.
 - El precintado o la incautación de los equipos de telecomunicación.
 - La clausura de las instalaciones.
 - En caso de equipos de telecomunicación que no cumplan los requisitos para su comercialización:
 - La retirada o recuperación del mercado de los mismos o la prohibición o restricción de su comercialización.
 - Las sanciones impuestas por vulneración de las condiciones establecidas para la utilización de la numeración:

- Orden de imposibilidad de uso del número o números a través de los cuales se ha producido el incumplimiento, por un período máximo de 2 años.

Además de la sanción que corresponda imponer a los infractores, cuando se trate de una persona jurídica, se podrá imponer una multa a sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos o los órganos colegiados de administración de hasta:

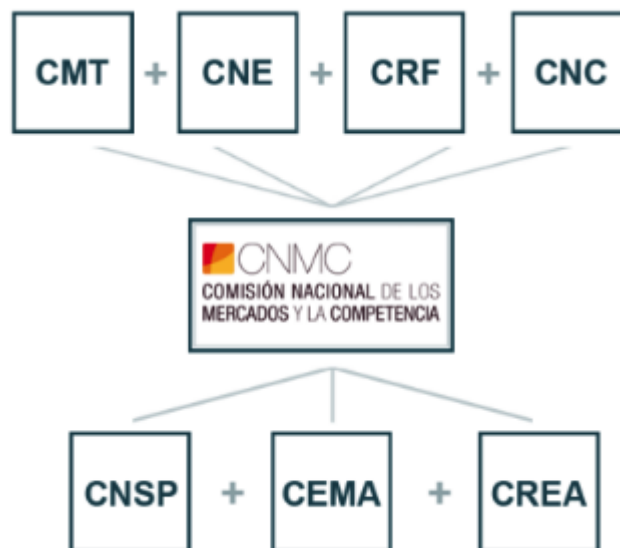
- 5.000 euros en el caso de las infracciones leves.
- 30.000 euros en el caso de las infracciones graves.
- 60.000 euros en el caso de las infracciones muy graves.

Quedan excluidas de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos directivos o de los órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto.

2. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CNMC

• Creación y objeto

- Ley 3/2013, la CNMC, organismo público de los previstos en la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la AGE.
- RD 657/2013 del estatuto orgánico de la CNMC
- Adscrita a MINECO, actualmente MAETD.
- Objeto: garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, en beneficio de los consumidores y usuarios.
- Todo el territorio español y en relación con todos los mercados o sectores económicos.



• Régimen jurídico

- Personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada.
- Autonomía orgánica y funcional y plena independencia del Gobierno, de las AAPP y de los agentes del mercado.
- Control parlamentario y judicial.
- Sede principal en Madrid.

- **4 direcciones de instrucción:**
 - Dirección de Competencia.
 - Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual.
 - Dirección de Energía.
 - Dirección de Transportes y del Sector Postal.
- **Medios económicos:** asignaciones PGE+ su patrimonio y otros.
- **Documentos que puede hacer públicos:** disposiciones, resoluciones, acuerdos e informes que se dicten en aplicación de las leyes que las regulan:
 - CVs de todos (transparencia).
 - Memoria anual de actividades.
 - Actas de reuniones o acuerdos.
 - Informes económicos sectoriales, de carácter anual, en los que se analizará la situación competitiva.
 - Plan de actuación de la Comisión para el año siguiente.
 - Cada 3 años: evaluación de sus planes de actuación y los resultados obtenidos y anualmente una memoria sobre su función supervisora.
- **Órganos de gobierno**
 - Funcionario de la CNMC:
 - Es autoridad pudiendo: acceder a locales e instalaciones (y precintarlos), verificar documentos y hacerles copias, retenerlos durante 10 días y pedir explicaciones al personal.
 - Presidente de la CNMC, que lo será también de su Consejo.
 - Convocar al Consejo en pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos, la mitad de los consejeros, y presidirlo.
 - Representación legal e institucional de la Comisión
 - Mantener el buen orden y gobierno y hacer todo lo típico de un dirigente.
 - Comparecerá al menos anualmente ante el Congreso de los Diputados.
 - El Consejo de la CNMC:
 - 10 miembros (contando con el presi) nombrados RD, por el Gobierno a propuesta MINECO por 6 años, renovados parcialmente cada 2 años.
 - El Consejo es el órgano colegiado de decisión en dos salas (5 miembros cada 1):
 - Competencia.
 - Supervisión regulatoria.
 - Facultades indelegables del Consejo:
 - Aprobación del anteproyecto de presupuestos del organismo, de su memoria anual y sus planes anuales o plurianuales de actuación.
 - Aprobación del reglamento de funcionamiento interno.
 - Nombramiento del personal directivo.
 - Impugnación de actos y disposiciones.
 - Potestad de dictar circulares y comunicaciones de carácter general a los agentes del mercado objeto de regulación o supervisión en cada caso.
 - A las reuniones del Consejo podrá asistir, con voz pero sin voto, el personal directivo de la Comisión y cualquier no directivo que determine el Presidente. No podrán ir a la fiesta Gobierno ni los altos cargos de las AAPP.

2.1. PRINCIPALES FUNCIONES DE LA CNMC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

En el ámbito de las Telecomunicaciones la CNMC es la encargada de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados de comunicaciones electrónicas a través del establecimiento y supervisión del cumplimiento de las obligaciones por los operadores y la resolución de los conflictos entre los agentes en el mercado. Así las principales funciones de la CNMC en este ámbito son:

- **Análisis de mercados.** Definiendo y analizando periódicamente el nivel de competencia de los mercados de comunicaciones electrónicas con el objeto de valorar si es necesario imponer obligaciones regulatorias específicas.
- **Concreción y desarrollo de obligaciones.** Impone obligaciones específicas a los operadores con poder significativo de mercado en los mercados de referencia correspondientes y comprobando su cumplimiento.
- **Servicio universal y contabilidad regulatoria.** Se encarga de aprobar la declaración anual del coste neto del servicio universal, calculando el coste neto del servicio universal y determinando los operadores obligados a contribuir al Fondo Nacional del Servicio Universal. Además, se encarga de establecer los sistemas de contabilidad de costes de los operadores sometidos a la contabilidad regulatoria.
- **Conflictos.** Es el órgano encargado de resolver los conflictos entre operadores o entre operadores y otras entidades que se benefician de las obligaciones de acceso e interconexión, en relación con las materias reguladas por la normativa sectorial de telecomunicaciones.
- **Portabilidad.** Establece las características y las condiciones técnicas de la conservación de la numeración (portabilidad), tanto fija como móvil.
- **Informes, consultas y circulares.** Elaboración de informes sobre proyectos normativos, planes de ayudas públicas e instrumentos de ordenación de ámbito territorial inferior, y resolución de las consultas planteadas por los operadores y agentes afectados sobre la normativa y las materias que puedan afectar al desarrollo del mercado. También se incluyen los informes y las estadísticas que elabora la Subdirección de Estadísticas y Recursos Documentales.
- **Sancionadores.** Supervisando el cumplimiento de la normativa y regulación sectorial, investigando las denuncias y resolviendo los procedimientos sancionadores incoados a los operadores por infracciones de la normativa sectorial.
- **Registros, SGDA Y Tasas.** Gestiona los Registros de Operadores de comunicaciones electrónicas, de recursos públicos de numeración y de parámetros de la televisión digital terrestre y el Sistema de Gestión de Datos de abonado. Gestiona de manera transitoria las Tasas en materia de telecomunicaciones.
- **Internacional.** Participación activa en distintos foros internacionales: Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC); Independent Regulators Group (IRG), Grupo de Reguladores Euromediterráneos (EMERG); Foro Latinoamericano de Entes Reguladores de Telecomunicaciones (REGULATEL).